

1501947-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... para a prática do crime de roubo majorado, consoante os elementos informativos e de prova trazidos nos autos, sobretudo a planilha de págs. 196/198, em consonância com os relatos judiciais de suas testemunhas de defesa.

Não se olvidando, ainda, das incongruências trazidas nos relatos das vítimas e das testemunhas de acusação e, ainda, ante as provas apresentadas, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501947-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501947-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020256/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 22592496 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 234/22/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2020256 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS MOREIRA

VISTOS.

MATHEUS SANTOS MOREIRA, qualificado nos autos, viu-se denunciado como incurso na prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º -A, inciso I, em concurso material com o artigo 121, §2º, inciso V, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 04h50min, na Rua Manuel Bueno da Fonseca, Vila Jurema, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outras duas pessoas não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade da vítima, teria subtraído, para proveito comum, o veículo HB20s, placas BSY4J16, dois aparelhos celulares da marca Motorola, modelos MTO G8 POWER E MOTO G ONE, cartões bancários e Carteira Nacional de Habilitação, pertencentes a Josivan da Silva Nascimento.

Consta ainda da denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2022, na Rua Visconde de Aljezur, nº 397, no bairro Vila Jurema, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outras duas pessoas não

identificadas, e com o emprego de arma de fogo, teria tentado matar Roberto Marcelino Dias Toledo, efetuando disparos de arma de fogo contra ele, para assegurar a execução do crime de roubo descrito no parágrafo anterior, somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

A denúncia foi oferecida e, em seguida, os autos foram remetidos a uma das Varas do Juri (pág. 93) e, ali, foi ratificada (pág. 97) e, em seguida, recebida (págs. 102/103), sendo o acusado citado (pág. 114), sobrevivendo resposta à acusação às págs. 115/118.

Afastadas as teses defensivas e ratificado o recebimento da denúncia, foi admitido o início da instrução, designando-se audiência para tanto. Foram ouvidas ambas as vítimas e as testemunhas e, em seguida, realizado o interrogatório do acusado.

Determinação pelo ofício à plataforma UBER, para que informasse o horário em que o veículo parceiro teria sido solicitado na época dos fatos. Houve, ainda, a determinação pela quebra de sigilo dos dados bancários do acusado, para a apresentação do extrato de utilização do seu cartão Nubank, no dia 23 de janeiro de 2.023.

Houve a revogação da prisão preventiva do denunciado, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Extrato à pág. 210. Resposta de ofício pela UBER às págs. 193/195, com documento às págs. 196/198.

Encerrada a instrução probatória, sobrevieram alegações finais pelas partes.

O Ministério Público opinou pela impronúncia do denunciado, nos termos do art. 414, caput, do Código de Processo Penal, considerando a insuficiência probatória (págs. 220/228), sendo acompanhado pela d. Defesa (págs. 234/243).

Em r. Sentença proferida às págs. 244/248, houve a impronúncia quanto ao delito de homicídio qualificado tentado. Remanescendo o crime conexo de roubo, foi determinada a redistribuição do feito a uma das varas criminais desta comarca capital.

Em seguida, a i. Representante do Parquet atuante nesta vara opinou pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por entender que a versão trazida pelo denunciado é crível e é provada pelo extrato bancário e planilha trazida pela empresa Uber (págs. 269/270).

A D. Defesa acompanhou a manifestação ministerial às págs. 274/282.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE.

Inicialmente, importante a relembração da célebre lição do saudoso criminalista Heleno Cláudio Fragoso:

"Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais" (In "Da Prova no Processo Penal"- Saraiva - p. 64).

Conforme bem apontado pelo Ministério Público, não há prova de que o acusado tenha

concorrido para a prática do crime de roubo majorado, consoante os elementos informativos e de prova trazidos nos autos, sobretudo a planilha de págs. 196/198, em consonância com os relatos judiciais de suas testemunhas de defesa.

Não se olvidando, ainda, das incongruências trazidas nos relatos das vítimas e das testemunhas de acusação e, ainda, ante as provas apresentadas, a absolvição do acusado é medida que se impõe, por inexistirem provas de que tenha concorrido para prática dos delitos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, absolvendo o denunciado MATHEUS SANTOS MOREIRA, qualificado nos autos, do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2-A, I, Código Penal, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O réu respondeu solto a este processo e, querendo, poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado esta sentença, dê-se baixa na parte e, com as comunicações e ofícios de praxe e de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2.022.

MARCOS VIEIRA DE MORAIS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA